光明星河天地华府项目“4·3”一般高处坠落事故调查报告

光明区政府事故调查组

目 录

一、事故基本情况 3

（一）事故相关单位概况 3

（二）事故相关单位安全管理情况 5

（三）事故工程概况及合同签订情况 5

（四）事故发生经过 6

（五）事故现场勘查情况 7

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 15

二、事故应急处置及评估情况 15

（一）事故信息接报及响应情况 15

（二）事故应急处置评估 16

三、事故原因分析 16

（一）直接原因分析 16

（二）间接原因分析 16

四、政府部门安全监管单位履职情况 17

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议 18

六、事故整改和防范措施 20

2024 年 4 月 3 日，深圳市光明区光明街道东周社区光明星河天地华府项目铝合金门窗、栏杆及格栅工程施工现场发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《深圳市光明区人民政府关于授权或者委托区应急管理局牵头组织事故调查组的批复》（深光府函〔2021〕139 号）的规定，成立了由区应急管理局牵头，光明公安分局、区住房和建设局、区群团工作部、光明街道办事处为成员单位的事故调查组，依法开展事故调查处理工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。

光明星河天地华府项目“4·3”一般高处坠落事故是一起因施工单位未认真履行安全生产管理职责、工人违章作业而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.建设单位：深圳市创美景达房地产开发有限公司（以下简称“创美景达公司”），成立日期：2016 年 01 月 18 日，法定代

表人：柴文东，地址：深圳市光明区光明街道东周社区星河天地花园二期 1B 栋 301。统一社会信用代码：91440300359938994K，经营范围：水电费代缴；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营（凭资质证书经营）。

2.专业分包单位：深圳市万合工程有限公司（以下简称“万合工程公司”），成立日期：2016 年 08 月 11 日，法定代表人：郭宇廷，统一社会信用代码 91440300MA5DJ3317T，注册地址：深圳市南山区南山街道南光社区南海大道 3003 号阳光华艺大厦 1 栋 4C。经营范围：机电设备安装；消防设施工程、建筑智能化工程、建筑安装工程、玻璃幕墙安装工程的专业承包。许可经营项目是：建筑装饰工程、金属门窗工程、建筑幕墙工程、钢结构工程的设计与施工。建筑业企业资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包二级资质。

3.物业管理公司：深圳星河智善生活股份有限公司深正分公司（以下简称“星河智善深正公司”），成立日期：2015 年 08 月 31 日，负责人：曾俊秀，统一社会信用代码 91440300356420954E，注册地址：深圳市福田区福田街道彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 2710。主营：家政服务。

4.肖福林（男，54 岁，江西上饶人，铝合金门窗施工队负责人），该个体施工队主要从事门窗安装工作，未在工商部门注册登记，无固定作业人员，无固定办公场所，未取得《建筑业企业资质等级标准》中的建筑业企业资质。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.建设单位创美景达公司，公司法定代表人、总经理柴文东对安全生产总负责，项目负责人马华东具体负责安全生产工作。创美景达公司审核了万合工程公司的施工资质，与万合工程公司约定了各自的安全生产管理职责，保证了足额安全资金投入，定期开展工程例会，对安全生产工作进行部署，每周对施工工地进行检查。

2.专业分包单位万合工程公司，取得了安全生产许可证，公司主要负责人郭宇廷总体负责公司安全生产工作，设有安全主任、项目负责人具体负责安全生产工作。万合工程公司制定了单位安全生产管理制度、单位安全生产培训规章制度、玻璃栏杆安装安全操作规程。

（三）事故工程概况及合同签订情况

工程名称为星河天地华府项目铝合金门窗、栏杆及格栅工程。项目位于深圳市光明区光明街道东周社区。

2021年5月30日，建设单位创美景达公司与专业分包单位万合工程公司签订了星河天地华府项目铝合金门窗、栏杆及格栅工程施工合同。万合工程公司承包铝合金门窗、栏杆及格栅工程的材料采购、制作、运输、安装、成品保护、验收等内容。

2021年6月15日，建设单位创美景达公司与星河智善深正公司签订了星河天地华府前期物业服务合同。约定由星河智善深正公司作为物业服务企业，合同期限自2024年1月1日起至2025

年12月30日止。

星河天地华府项目于2023年12月23日开始交付，交付前创美景达公司发现部分住宅玻璃存在刮花、焊伤等质量缺陷。

2024年1月3日，创美景达公司与万合工程公司签订了星河天地华府项目铝合金门窗、栏杆及格栅工程施工合同补充协议3，补充协议3新增施工范围：星河天地华府项目铝合金门窗及阳台玻璃栏板的玻璃更换。

2024年3月18日，万合工程公司口头委托肖福林承包星河天地华府项目的铝合金门窗、栏杆及格栅工程施工，与肖福林以“肖福林班组”的名义签订了安全生产管理协议。未办理施工许可，未进行小散工程、零星作业备案。

（四）事故发生经过

2024年4月1日16时41分，万合工程公司通过微信群告知肖福林班组3-2601栏杆玻璃3块焊伤，需要更换。

4月3日13时10分许，肖福林带着助手李文俊从宿舍走到星河天地华府三期一栋三单元2601室阳台，准备进行玻璃打胶作业，肖福林将安全绳的一头系挂在身上安全带上，另一头系挂在阳台转角处的竖向排水管上。助手李文俊站在阳台内，负责向肖福林传递所需物品。14时10分许，肖福林翻过阳台护栏，站在阳台右侧护栏底部边缘的台阶上，对阳台玻璃外侧缝隙进行打胶作业。14时15分许，在打胶过程中肖福林突然脚底打滑、身体坠落，肖福林身上系挂的安全绳被阳台玻璃护栏台面较锋利的

边角切断，坠落至二层户外平台的地面上。

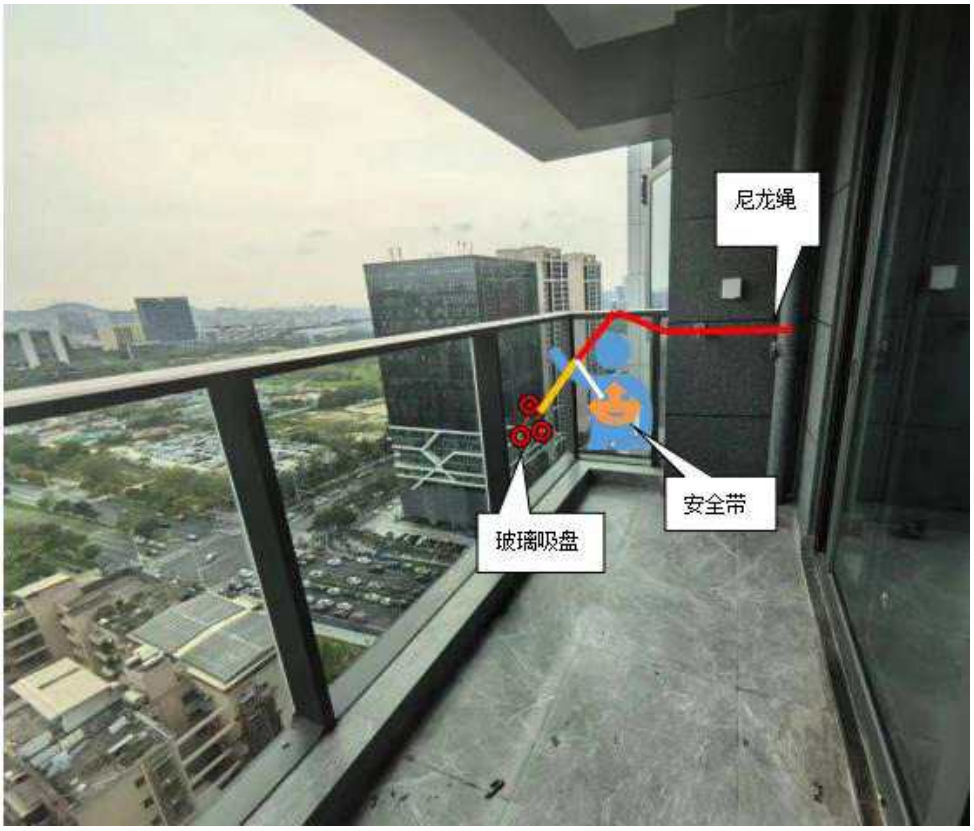


图 1 事故情景还原图

（五）事故现场勘查情况

1.事发工地周边监控勘查情况

经现场勘查，事故现场周围未安装监控摄像头。

2.事故勘查情况

（1）现场勘查死者身上有系安全带，安全带上面连接了一条断开的红色绳子，现场勘查涉事断开的红色绳子为尼龙绳。该尼龙绳经检测鉴定，长度 2.5 米，绳子为三股 19 芯，绳子直径为 7 毫米。（见图 2-1 至图 2-3）。

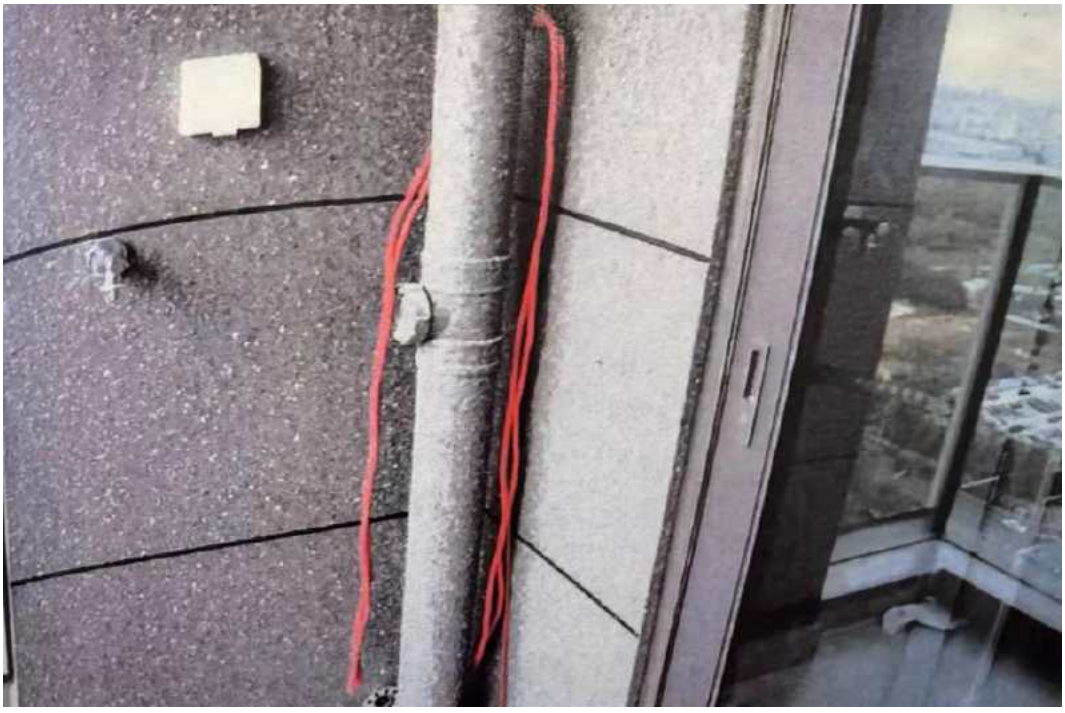


图 2-1 阳台排水管上面断开的红色绳子



图 2-2 阳台上红色绳子断口

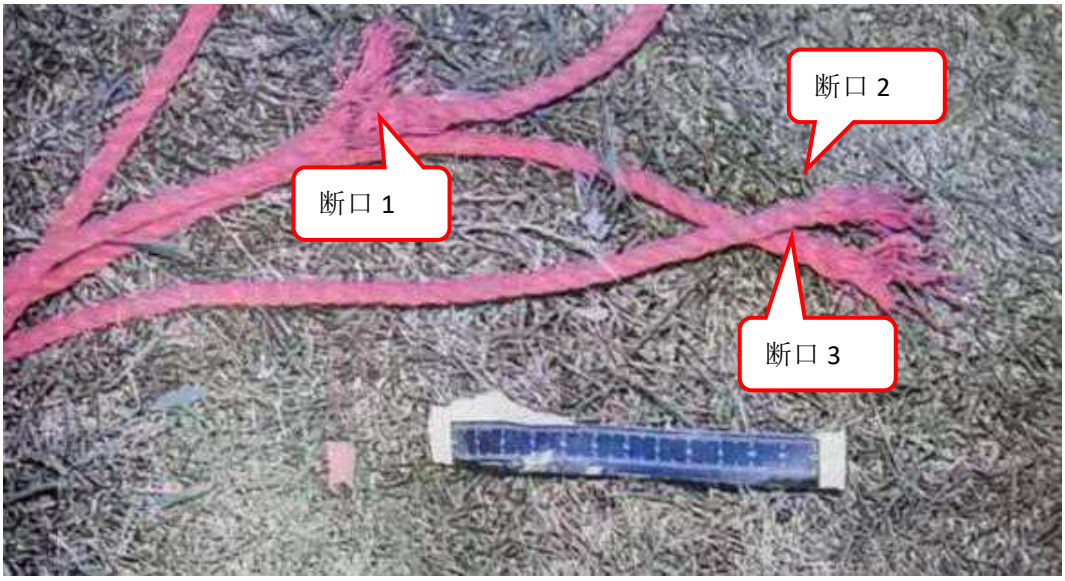


图 2-3 尸体西侧地面红色绳子断口

（2）现场勘查在涉事 2601 室阳台右侧转角处的水泥柱子棱角上，发现红色尼龙绳留下的一处明显摩擦切口痕迹，水泥柱棱角较锋利，尼龙绳被墙角锋利的边缘摩擦后切断。该摩擦切口痕迹距地面 1.25 米，摩擦切口痕迹长度 0.15 米，摩擦切口痕迹距离排水管 0.64 米（见图 2-4、图 2-5、图 2- 6）。

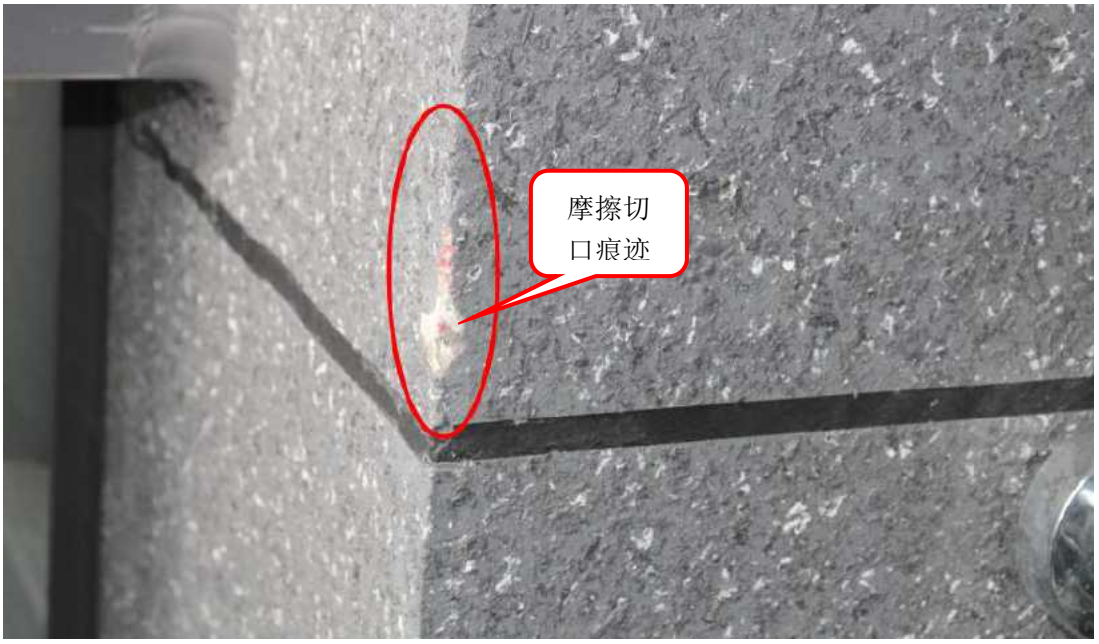


图 2-4 阳台水泥柱棱角摩擦切口痕迹照片

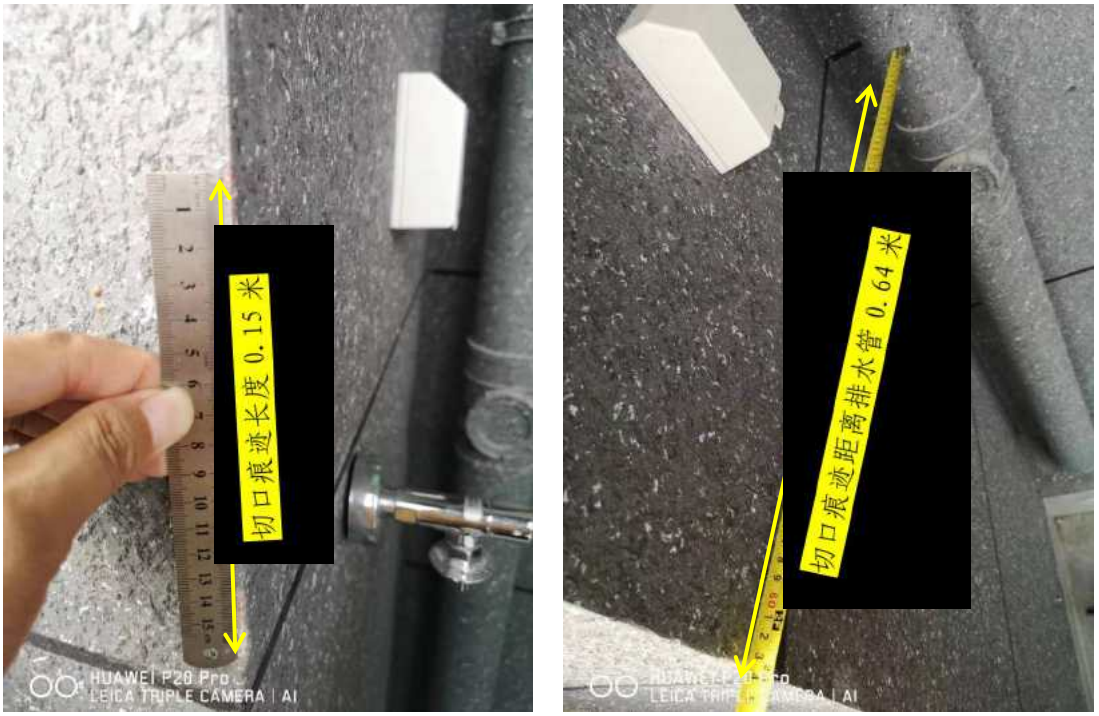


图 2-5 摩擦切口尺寸、摩擦切口距离排水管尺寸测量照片

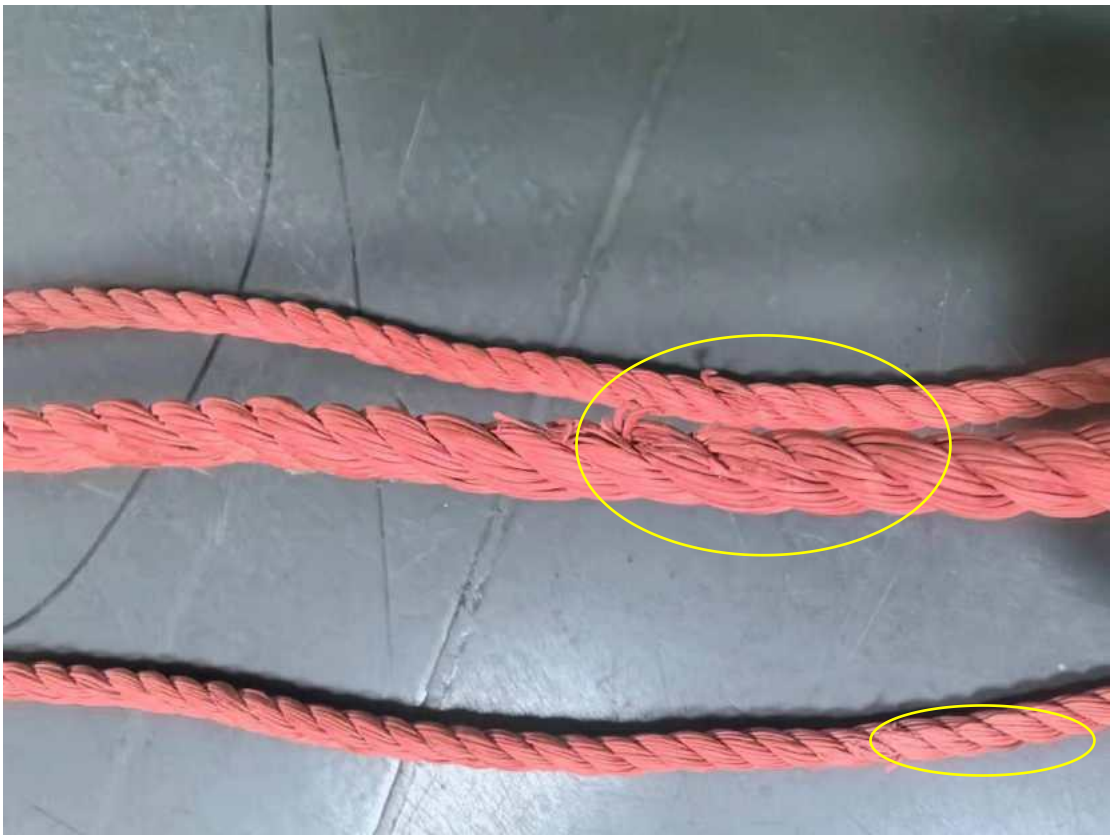


图 2-6 水管上红色绳子上的摩擦痕迹

（3）现场勘查，涉事排水管直径 0.1 米，长度 2.75 米。排水管上面有红色尼龙绳留下的 2 处摩擦痕迹（见图 2-7）。

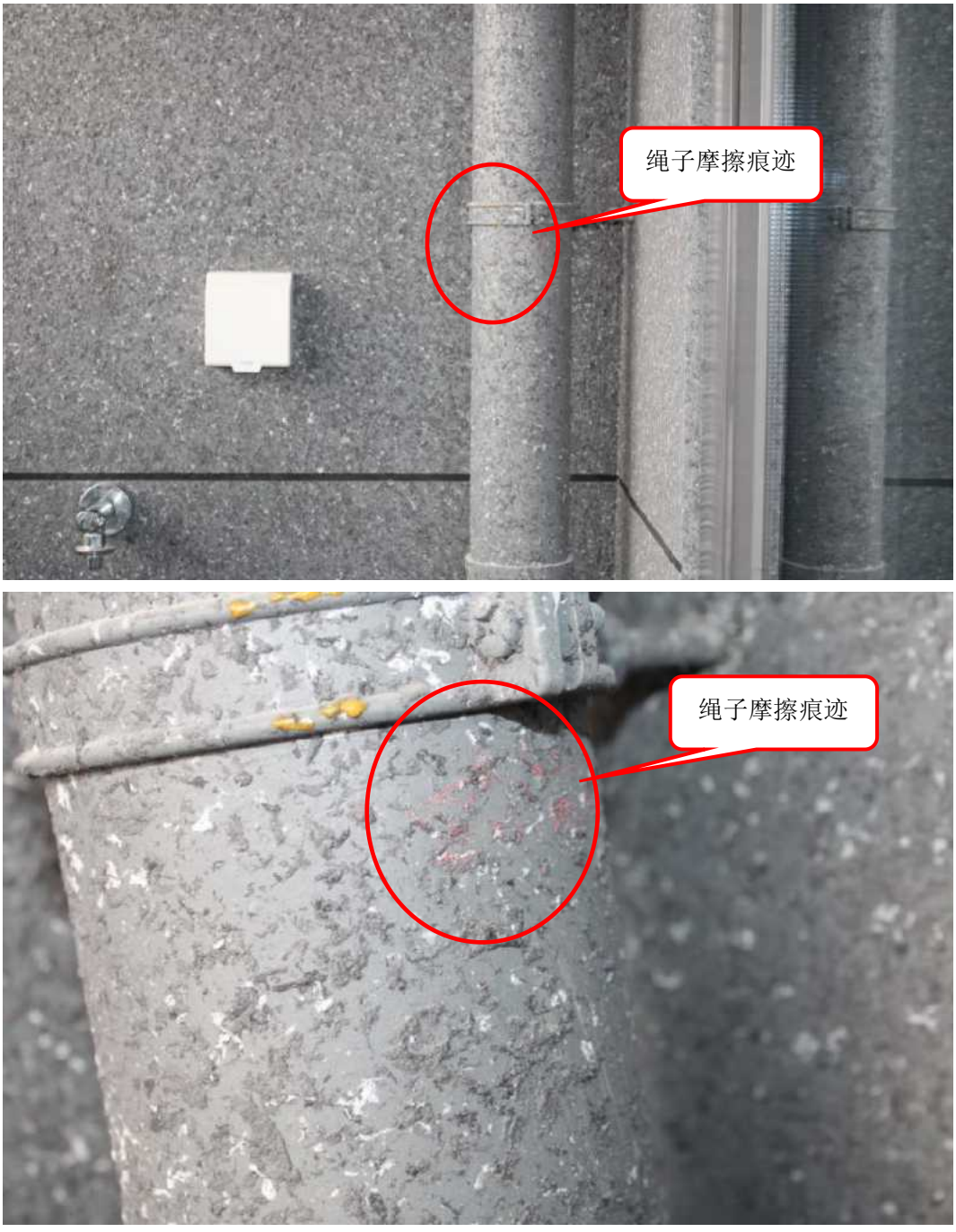


图 2-7 排水管留下 2 处摩擦痕迹

（4）现场勘查，涉事阳台边缘留下 1 处摩擦痕迹（图 2-8）。边沿角较锋利坚硬。排水管处红色断绳长 1.2 米，水管到玻璃护栏平台外边角距离 1.25 米，长度基本相符，由此判定绳子是

在玻璃护栏平台外边沿角处断开。



图 2-8 阳台边缘留下 1 处摩擦痕迹

（5）现场勘查，坠落高度为 70 米（见图 2-9）。



图 2-9 肖福林坠落高度示意图

（6）现场勘查，涉事阳台外侧坠落位置立足处无防坠落设施（见图 2-10）。



图 2-10 涉事阳台外侧坠落位置立足处无防坠落措施

10.应急管理部官网查询，死者肖福林仅有一个焊工证且已过期（操作类目是焊接与热切割作业）（见图 2-11）。



图 2-11 肖福林资格证书查询页面

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故共造成 1 人死亡。死者肖福林，男，54 岁，江西上饶人。根据广东德方司法鉴定所出具的《法医病理司法鉴定意见书》，其鉴定意见：肖福林符合高坠致全身多器官、组织损伤（尤其颅脑及胸腹部损伤）引发急性创伤、失血性休克死亡。

2.直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，核定事故造成直接经济损失约为 150 万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，肖福林助手李文俊立即拨打了120急救电话。14时25分许，120救护车赶到现场进行现场抢救，15时52分，医护人员确认肖福林抢救无效，宣布死亡。

14时30分，区总值班室接光明公安分局报告事故信息，区住房和建设局、区应急管理局、光明街道办事处等部门有关人员立即赶赴事故现场进行应急处置。

（二）事故应急处置评估

该起事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确，现场处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为

肖福林安全意识不强，在未取得高处作业资质、未保证安全施工的情况下进行高处作业，并违规把不合格尼龙绳作为安全绳使用。

2.物的不安全状态

（1）绳子的材料为尼龙[1]，不符合安全要求。

（2）涉事阳台外侧未设置防坠落措施[2]。

（二）间接原因分析

1.万合工程公司未认真履行安全生产管理职责，将项目发包

[1]《坠落防护安全绳》（GB24543-2009）第4.1.2条“安全绳按材料类别分为织带式安全绳、纤维绳式安全绳、钢丝绳式安全绳、链式安全绳”

[2]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第5.2.1条“悬空作业的立足处的设置应牢固，并应配置登高和防坠落装置和设施”

给不具备安全生产条件和相应资质的个人施工队。

2.肖福林在未注册公司、未取得相应资质的情况下以个人施工队的名义承接项目。

四、有关部门安全监管单位履职情况

根据国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)，光明星河天地华府项目铝合金门窗、栏杆及格栅工程为建筑装饰和装修业，政府监管单位为区住房和建设局、光明街道办事处。具体履职情况如下:

1.**区住房和建设局**在项目竣工后，于2024年1月18日给光明街道办事处发送《关于开展星河天地华府主体工程安全监管工作的函》，将项目移交光明街道办事处监管。区住房和建设局一是召开工作部署会，截至2024年4月，共开展三次建安委、燃安委全体会议以及光明区建设领域安全生产调度会暨节后复工复产安全防范、工地扬尘环卫治理、劳资纠纷部署会，针对小散工程复工复产情况进行全面统筹；二是开展小散工程督导检查，截至2024年4月底，抽查小散项目133项次，出动288人次，对相应单位资质、备案情况、人员履职、人员行为、机具设备、作业环境等进行督导，查出隐患295条并完成整改。

2.1 **光明街道办事处**一是根据《光明区建设工程文明施工管理的若干措施》开展巡查整治，截至2024年4月3日，针对辖区44个在建工地，共出动572人次，检查现场287项次，累计发现并完成整改隐患267处。二是根据《光明区小散工程和零星

作业安全生产纳管细则》《光明区关于深化整治小散工程安全生产管理若干措施》对小散工程和零星作业开展巡查，截至2024年4月3日，针对辖区494个小散工程项目，按照每月一覆盖的频次巡查，共出动3314人次、1657项次、发现隐患585处；出动700余人次，巡查71个零星作业，叫停未备案零星作业6个，发现并整改133条隐患，针对零星作业执法检查10宗，处罚1宗，罚款15000元。光明街道办事处按照有关规定，结合街道职权，落实项目属地管理职责，2022年9月至2024年4月3日，对星河天地华府项目出动32巡查人次、16巡查车次，下发整改通知书1份并完成整改。

2.2光明街道办事处在项目交付、物业进驻后根据《光明区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则》指导**委托物业服务企业**办理安全生产备案手续，同时建立日常安全巡查制度。截至2024年4月3日，星河天地华府项目累计装修备案77宗，开展小散工程巡查78场次，出动156人次。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

根据事故调查情况，事故调查组对事故有关责任人员和有关责任单位认定和追究提出如下意见:

（一）建议免予追究责任人员

肖福林安全意识淡薄，在未取得相关资质的情况下以个人施工队的名义承接项目；在未取得高处作业资质、未保证安全施工的情况下冒险进行高处作业，且使用了自行购买的不合格安全绳，

对事故发生负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）有关责任人员行政处罚建议

万合工程公司主要负责人郭宇廷，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除工人未正确使用劳动防护用品的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[3]的规定，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[4]的有关规定实施行政处罚。

（三）有关责任单位行政处罚建议

万合工程公司未认真履行安全生产管理职责，将项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人、未发现工人未正确使用劳动防护用品的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[5]、第四十一条第二款[6]的规定，对事故发生负有管理责任。建议由深圳市光明区应急管理

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[7]的有关规定实施行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）万合工程公司要认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，加强对生产经营活动的安全管理，严格审查承包人资质，不得将工程发包给不具备安全生产条件的公司或个人；加强承包项目的施工现场管理，落实各项安全管控措施，督促施工人员严格按照安全操作规程施工作业，及时发现并制止施工作业过程中的各种违法违规违章行为。

（二）创美景达公司要认真吸取本起事故的深刻教训，认真履行建设发包单位的安全责任，及时完成装修工程相关备案手续；要督促施工单位严格落实安全生产职责，牵头组织并督促施工单位开展一次全方位的安全风险排查工作。

（三）星河智善深正公司要认真吸取本次事故教训，严格落实企业主体责任，切实加强安全管理，配合街道办事处的要求，建立健全各类规章制度，落实物业管理区域的安全生产备案服务以及日常安全巡查等要求。

（四）光明街道办事处要认真吸取本次事故教训，督促指导辖区物业服务企业建立健全工作机制，落实物业管理区域的安全生产备案服务以及日常安全巡查；加强对小散工程和零星作业的巡查执法力度，严格核实备案情况；加强安全宣传教育工作，重

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

点宣传教育劳动防护用品的合格标准，并督促施工人员正确佩戴和使用劳动防护用品。

（五）区住房和建设局要认真吸取本次事故教训，加强对物业公司指导力度；举一反三，在本行业内开展事故警示教育活动；对本次事故曝露的问题开展重点督导；对检查时频繁发现的事故隐患要督促施工单位制定长效治理措施。

光明星河天地华府项目“4·3”

一般高处坠落事故调查组

2024年10月25日